

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4213 -
4214/2530

นายประดิษฐ์ บุญยะปานะสาร กับพวก

โจทก์

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เกษตร

อุตสาหกรรม จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 166

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 46

โจทก์เป็นพนักงานส่งเสริมการขาย ต้องออกไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดทุก
เดือน เดือนละประมาณ 19 วันในการออกปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดจำเลยจะจ่าย
เบี้ยเลี้ยงอันได้แก่ค่าโรงแรมและค่าอาหารให้แก่โจทก์ วันละ 240 บาท ซึ่งเป็น
จำนวนแน่นอนและเป็นการเหมาจ่าย ดังนี้ เบี้ยเลี้ยงที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ดังกล่าว
ถือว่าเป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2
ต้องนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยด้วย

โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2530 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลย
ชำระดอกเบี้ยในต้นเงินที่ค้างชำระแก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2525 ซึ่งเมื่อนับ
ถึงวันฟ้องแล้วยังไม่เกิน 5 ปี จึงขอด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
166 แล้ว

คดีสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนและค่าครองชีพ นอกจากนี้โจทก์ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงจากจำเลยอีกคนละ 240 บาทต่อวัน ซึ่งจำเลยจ่ายให้เป็นประจำและแน่นอน ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงินคนละ 52,260 บาท แต่จำเลยจ่ายให้โจทก์เพียงบางส่วน ยังขาดอยู่อีกคนละ 39,660 บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า จำเลยจ่ายค่าโรงแรม ค่าพาหนะและค่าอาหารให้โจทก์เป็นรายวันเมื่อออกไปทำงานนอกสถานที่วันละ 240 บาทไม่ได้จ่ายให้ประจำเป็นการแน่นอน ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยง โจทก์จะนำมาเป็นฐานคำนวณค่าชดเชยไม่ได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยและโจทก์มิได้เรียกดอกเบี้ยภายใน 5 ปี จึงขาดอายุความ โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพียงคนละ 12,600 บาทซึ่งจำเลยได้จ่ายให้ไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ค่าครองชีพเป็นค่าจ้าง ส่วนค่าโรงแรมและค่าอาหารในระหว่างที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดเป็นการเหมาจ่ายวันละ 240 บาทก็ถือเป็นค่าจ้าง ต้องนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณ ค่าชดเชยส่วนสิทธิเรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีและสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าขาดอายุความ พิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสองคนละ 14,580 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 29 เมษายน 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ทั้งสองเป็นพนักงานส่งเสริมการขาย มีหน้าที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละประมาณ 19 วัน ในการออกปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดจำเลยจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่โจทก์ทั้งสอง 240 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้มีจำนวนแน่นอนและเป็นการเหมาจ่าย ดังนี้ เบี้ยเลี้ยงที่จำเลยจ่ายให้โจทก์ทั้งสองวันละ 240 บาท จึงเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงานของโจทก์ทั้งสอง ถือได้ว่าเป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 จึงต้องนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์มิได้ฟ้องเรียกดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชำระภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2525 ซึ่งเป็นวันเลิกจ้าง จึงขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2530 และศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในต้นเงินที่ยังค้างแก่โจทก์ทั้งสอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2525 ซึ่งเมื่อนับถึงวันฟ้องแล้วยังไม่เกิน 5 ปี จึงชอบด้วยด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 แล้ว

พิพากษายืน

(จำนง นิยมวิภาต-junท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ